

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Das Restrições de Acesso à Informação (arts. 21 a 31 da Lei nº 12.527/2011)

1) Disposições Gerais

Antes de começarmos, vamos relembrar a definição de “**informação sigilosa**”, contida no inciso III do artigo 4º da Lei nº 12.527/2011:

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
(...)

III - informação sigilosa: aquela submetida **temporariamente à restrição de acesso público** em razão de sua **imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado**;

Pois bem, conforme visto na última aula, via de regra as informações serão públicas. Porém, em alguns casos, os órgãos/entidades poderão restringir o seu acesso, determinando algum grau de sigilo (ultrassegredo, segredo e reservado).

Mesmo assim, certas informações não poderão ser restringidas. Segundo o artigo 21:

Art. 21. **Não poderá ser negado** acesso à informação necessária à **TUTELA JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA** de **DIREITOS FUNDAMENTAIS**.

Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas **que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas** **não poderão ser objeto de restrição de acesso**.

Além disso, de acordo com o artigo 22, o disposto nesta Lei **NÃO EXCLUI** as demais hipóteses legais de **sigilo** e de **segredo de justiça** nem as hipóteses de **segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica** pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada **que tenha qualquer vínculo com o poder público**.

2) Da Classificação da Informação quanto ao Grau e Prazos de Sigilo

Nos termos do artigo 23 da LAI, são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:

Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:	
PÔR EM RISCO:	a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional
	a vida , a segurança ou a saúde da população
	a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares
PREJUDICAR ou CAUSAR RISCO	a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas
	a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico , assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional
PREJUDICAR OU PÔR EM RISCO a condução de negociações ou as relações internacionais do País , ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais	
OFERECER elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País	

COMPROMETER atividades de **inteligência**, bem como de **investigação ou fiscalização** em andamento, relacionadas com a **prevenção ou repressão de infrações**

Levando em conta as situações acima, as informações poderão ser classificadas em 3 (três) tipos: **ULTRASSECRETA**, **SECRETA** ou **RESERVADA**. Cada um deles possui um prazo máximo de restrição, ou seja, não é permitido que a informação seja colocada em sigilo por prazo indefinido.

*Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, **observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado**, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada.*

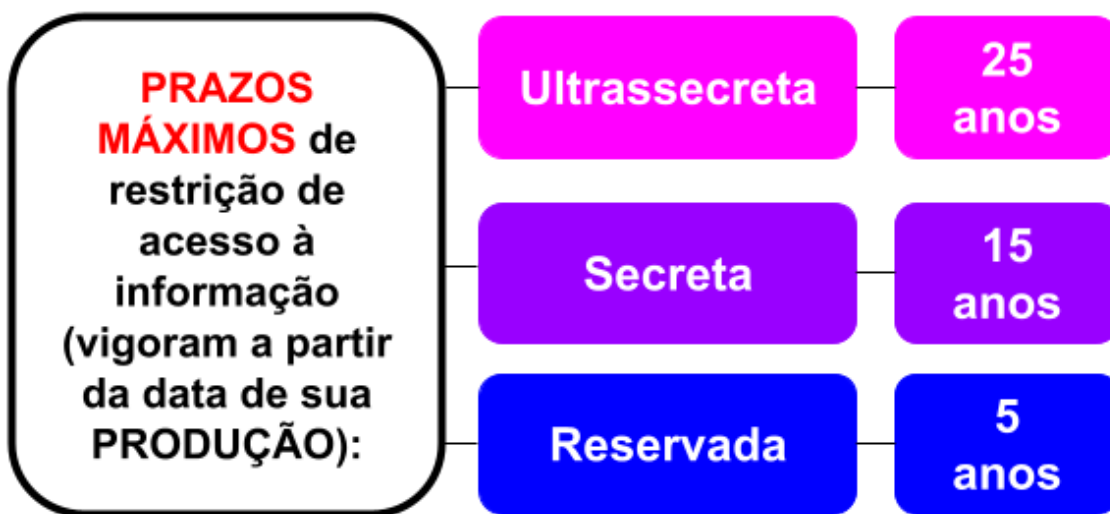
§ 1º Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:

I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;

II - secreta: 15 (quinze) anos; e

III - reservada: 5 (cinco) anos.

Esquemmatizando:



É importante ressaltar que o prazo do sigilo **poderá ser menor** que os dispostos acima. Por exemplo, o órgão pode classificar a informação como “secreta”, mas definir sua restrição por “10 anos”.

Além dos prazos vistos até agora, a LAI ainda prevê uma outra forma de término da restrição: **a ocorrência de determinado evento**. Cabe ressaltar que, **mesmo se tal evento não ocorrer, o prazo de restrição não poderá ser superior aos previstos na LAI**. Por outro lado, se o evento ocorrer antes do fim do prazo estipulado, a restrição cessará juntamente com a sua ocorrência.

*Art. 24, § 3º Alternativamente aos prazos previstos no § 1º, **poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação.***

Sobre o encerramento da restrição, é importante saber o que dispõe o § 4º do artigo 24:

Art. 24, § 4º **Transcorrido o prazo de classificação** OU **consumado o evento que defina o seu termo final**, a informação tornar-se-á, **AUTOMATICAMENTE**, de acesso público.

O que isso significa?

Significa que o detentor (órgão ou entidade pública) da informação, após finalizada a condição que restringia o seu acesso (prazo ou ocorrência de determinado evento), não precisará editar um ato para que a informação se torne pública.

Voltando um pouco, cumpre destacar que a classificação em um dos graus de sigilo (ultrassegredo, secreto ou reservado) deverá observar o **interesse público da informação** e utilizar o critério **MENOS RESTRITIVO POSSÍVEL**, considerando:

- a **gravidade** do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e
- o **prazo máximo de restrição** de acesso ou o evento que defina seu termo final.

Segundo o § 2º do artigo 23 da Lei nº 12.527/2011, quanto às informações que puderem colocar **em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as)**, estas serão classificadas como **RESERVADAS** e ficarão sob sigilo:

- **até o término do mandato em exercício ou**
- **do último mandato, em caso de reeleição.**

É importante reforçar que esse sigilo só será imposto se houver risco à segurança das pessoas acima. Caso contrário, as informações não poderão sofrer restrição.

3) Da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas

De acordo com o artigo 25 da LAI, é **DEVER DO ESTADO** controlar o acesso e a divulgação de **informações sigilosas** produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. Como consequência desse controle, apenas certas pessoas poderão ter acesso a essas informações, tendo a obrigação de tomarem todo o cuidado possível em sua manipulação e conhecimento. O uso indevido dessas informações poderá ensejar a responsabilização da pessoa, com a aplicação das penalidades cabíveis. Veja os artigos 25 e 26 da Lei nº 12.527/2011:

Art. 25 (...)

§ 1º O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa **ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas** na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei.

§ 2º O acesso à informação classificada como sigilosa **cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo.**

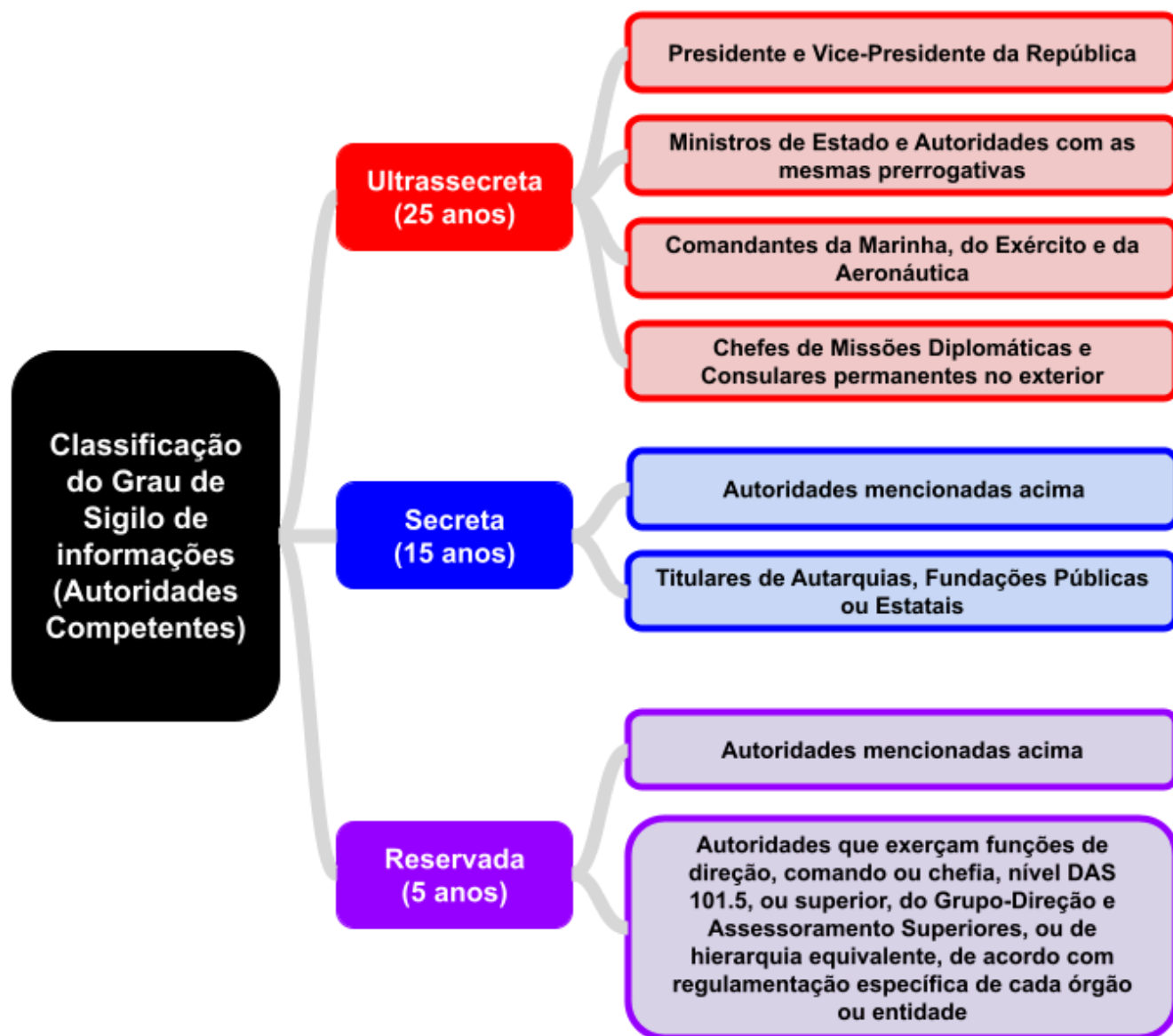
§ 3º Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados.

Art. 26. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias **para que o pessoal a elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações sigilosas.**

Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, **em razão de qualquer vínculo com o poder público**, executar atividades de tratamento de informações sigilosas **adotará as providências necessárias para que** seus empregados, prepostos ou representantes **observem as medidas e procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação desta Lei.**

4) Dos Procedimentos de Classificação, Reclassificação e Desclassificação

O artigo 27 estabelece quais autoridades poderão classificar o sigilo das informações no âmbito da administração pública federal. Segue um quadrinho para facilitar a visualização:



Apesar de a Lei nº 12.527 trazer a possibilidade de delegação da competência para definir a informação como "ultrassecrta" ou "secreta", o Decreto nº 7.724/2012 veda tal hipótese.



Fique ligado!

Mas, caso a Banca citar expressamente a Lei nº 12.527/2011, a delegação é permitida:

(Lei nº 12.527/2011)

Art. 27, § 1º A competência prevista nos incisos I e II, no que se refere à classificação como **ultrassecreta** e **secreta**, **poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão no exterior, vedada a subdelegação.**

(Decreto nº 7.724/2012)

Art. 30 (...)

§ 1º **É vedada a delegação da competência de classificação nos graus de sigilo ultrassecreto ou secreto.** (Repristinado pelo Decreto nº 9.716, de 2019)

§ 2º O dirigente máximo do órgão ou entidade poderá delegar a competência para classificação no grau reservado a agente público que exerça função de direção, comando ou chefia. (Repristinado pelo Decreto nº 9.716, de 2019)

Outra informação importante é que a classificação de informação no grau de sigilo **ULTRASSECRETO** pelos **Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior** deverá ser **RATIFICADA** pelos respectivos **Ministros de Estado**, no prazo previsto em regulamento (art. 27, § 2º)

Seguindo, o artigo 28 traz os elementos **MÍNIMOS** que deverão constar na decisão que classificar qualquer grau de sigilo da informação. Veja:

A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos:	- ASSUNTO sobre o qual versa a informação
	- FUNDAMENTO da classificação, observados os critérios
	- indicação do PRAZO DE SIGILO , contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final
	- IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE que a classificou
OBS: A decisão referida será mantida no mesmo grau de sigilo da informação classificada.	

A autoridade ou outro agente público que classificar informação como **ULTRASSECRETA** deverá encaminhar esta decisão à **Comissão Mista de Reavaliação de Informações**, no prazo previsto em regulamento.



Curiosidade!

De acordo com o artigo 32 do Decreto nº 7.724/2012, o prazo para esse encaminhamento é de **30 (trinta) dias**, contado da decisão de classificação ou de ratificação.

A Lei nº 12.257/2011 diz que toda classificação de informação deverá ser **REAVALIADA**, seja mediante provocação de terceiros, seja de ofício. Mas quem é o responsável pela reavaliação? Resposta: a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior.

Art. 29. A classificação das informações será **reavaliada** pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, **mediante provocação ou de ofício**, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo, observado o disposto no art. 24.

§ 1º O regulamento a que se refere o caput **deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos.**

§ 2º Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser examinadas **a permanência dos motivos do sigilo** e a **possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação.**

§ 3º Na hipótese de **redução do prazo** de sigilo da informação, o novo prazo de restrição **manterá como termo inicial a data da sua produção.**

Finalizando este tópico, o artigo 30 traz a necessidade da publicação de certas informações que estão em posse de determinado órgão ou entidade. Veja o que dispõe o artigo 30 da LAI:

Art. 30. **A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, ANUALMENTE**, em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas, nos termos de regulamento:

I - rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses;

II - rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura;

III - relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes.

§ 1º Os órgãos e entidades deverão manter **exemplar da publicação** prevista no caput para consulta pública em suas sedes.

§ 2º Os órgãos e entidades manterão **extrato com a lista de informações classificadas**, acompanhadas da **data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação.**

Esquematizando as informações mais importantes do artigo acima, temos o seguinte:

- **Responsável pela publicação** → Autoridade máxima do órgão ou entidade
- **Periodicidade** → Anual
- **Meio de publicação** → Internet

5) Das Informações Pessoais

No último tópico desta aula, falaremos sobre o acesso a informações pessoais. Segundo o caput do artigo 31 da Lei nº 12.527/2011, o tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à:

- **Intimidade**
- **Vida privada**
- **Honra**
- **Imagem das pessoas**
- Bem como às liberdades e garantias individuais.

A respeito das informações pessoais relativas à **intimidade, vida privada, honra e imagem**, temos o seguinte:

I - Terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e

Veja bem, a restrição do acesso a essas informações pessoais não necessita de classificação de grau de sigilo (ultrassecreto, secreto e reservado). Além disso, não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância (art. 31, § 4º). Em outras palavras, existem certas limitações para restringir informações pessoais.

II - Poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.

Cabe mencionar que o consentimento expresso **não será exigido** quando as informações forem necessárias:

- **à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;**
- **à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem;**
- ao **cumprimento de ordem judicial;**
- à **defesa de direitos humanos;** ou
- à **proteção do interesse público e geral preponderante.**

Por fim, a Lei nº 12.527/2011 traz a possibilidade de **responsabilização** daquele que utilizar **indevidamente** as informações pessoais sujeitas à restrição, além de estabelecer que os procedimentos para o tratamento de informação pessoal serão dispostos em Regulamento (Decreto nº 7.724/2012).

Art. 31 (...)

§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será **responsabilizado** por seu uso indevido.

§ 5º Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal.

Hora de fixar o conteúdo resolvendo muitas questões!

Bons estudos!!!

Texto: Professor(a) Equipe de Professores Tec

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960